

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2683/2536

นาย พรเลิศ รุ่งวรรณ วงศ์
กรุงเทพมหานคร กับพวก

โจทก์
จำเลย

ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 295 มาตรา ข้อ 63, มาตรา ข้อ 65, มาตรา ข้อ 66
วรรคแรก, มาตรา ข้อ 67

พ.ร.บ.ว่าด้วยโบราณสถาน ศิลปวัตถุ โบราณวัตถุและการพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
พ.ศ.2477 มาตรา 7

พ.ร.ฎ.กำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนในท้องที่แขวงสี่พระยา และแขวงสุริย
วงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร พ.ศ.2528 มาตรา 2

ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 295 และ พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินใน
บริเวณที่ที่จะเวนคืนในท้องที่แขวงสี่พระยา แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 ไม่ขัดแย้งกับ พระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณ
วัตถุ ศิลปวัตถุและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 เพียงแต่ตามสภาพของการ
เวนคืนที่ดินเพื่อทำถนนหรือทางสาธารณประโยชน์ จำเป็นต้องรื้อถอนอาคารหรือสิ่ง
ปลูกสร้างที่ขวางถนน หรือทางสาธารณประโยชน์นั้น แม้อาคารหรือสิ่งปลูกสร้างที่
ต้องรื้อจะเป็นโบราณสถาน วัด มัสยิด หรือปูชนียสถานที่คนเคารพนับถือก็ตาม ก็
ต้องรื้อไปจึงจะสร้างสิ่งใหม่ขึ้นมาได้ การสร้างสิ่งใหม่หรือการทำถนนเพื่อ
สาธารณประโยชน์และการผังเมืองตามความจำเป็นเพื่อแก้ปัญหาคับคั่งของการ
จราจรจึงทำได้โดยอาศัยอำนาจนิติบัญญัติหรือกฎหมายที่บัญญัติขึ้นใหม่เพื่อการนั้น
โดยมีวัตถุประสงค์แตกต่างไปจาก พระราชบัญญัติโบราณสถานฯ คณะกรรมการ

ดำเนินการตัดถนนทางหลวงเทศบาลตามพระราชกฤษฎีกา กำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่จะเวนคืนในท้องที่แขวงสี่พระยาฯ พ.ศ. 2528 ได้กำหนดค่าทดแทนที่ดินของโจทก์ที่ถูกเวนคืนแล้ว ซึ่งต่อมาไม่ปรากฏว่าโจทก์ได้ไปทำความตกลงในเรื่องค่าทดแทนกับจำเลยที่ 1 และที่ 2 กรณีเป็นเรื่องที่ยังไม่ได้มีการตกลงกันในเรื่องค่าทดแทน จำเลยทั้งสามจึงไม่มีหน้าที่ต้องนำเงินค่าทดแทนไปวางศาลตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 295 ข้อ 63

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นเจ้าของที่ดินโฉนดเลขที่ 2049 เนื้อที่ดินทั้งหมด 2 งาน 92 ตารางวา มีสิ่งปลูกสร้างในที่ดินคือบ้านเลขที่ 269, 269/1-6, 267 และ 268 ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของโจทก์ด้วย ที่ดินดังกล่าวอยู่ที่ถนนเจริญกรุงแขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร สำหรับบ้านเลขที่ 269 นั้นเป็นบ้านเรือนโบราณ อาศัยอำนาจตามมาตรา 7 ของพระราชบัญญัติโบราณสถานโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 อธิบดีกรมศิลปากรจึงได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2528 ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานเรือนทรงไทยแล้ว เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2528 ได้มีการออกพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่จะเวนคืนในท้องที่แขวงสี่พระยา และแขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2528 ซึ่งครอบคลุมที่ดินโฉนดเลขที่ 2409 และบ้านเลขที่ 269 ของโจทก์อันได้จดทะเบียนเป็นโบราณสถานดังกล่าวมาแล้วด้วย ต่อมาได้มีประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่อง กำหนดแนวทางหลวงที่มีความจำเป็นต้องสร้างโดยเร่งด่วนลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2528 ให้เจ้าหน้าที่เวนคืนที่ดินมีอำนาจเข้าครอบครอง อสังหาริมทรัพย์และดำเนินการเกี่ยวกับกิจการก่อสร้างทางหลวงในอสังหาริมทรัพย์

และดำเนินการเกี่ยวกับกิจการก่อสร้างทางหลวงในอสังหาริมทรัพย์ ตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 295 ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2515 จำเลยที่ 3 ได้รับมอบหมายจากจำเลยที่ 1 และที่ 2 ได้มีหนังสือคำสั่งให้โจทก์ขนย้ายทรัพย์สินและบิรวารออกไปจากที่ดินและบ้านของโจทก์ โดยจำเลยทั้งสามจะเข้าครอบครองที่ดินดังกล่าวของโจทก์ในวันที่ 31 ตุลาคม 2529 การที่จำเลยทั้งสามมีหนังสือคำสั่งดังกล่าวให้โจทก์รื้อถอนโบราณสถานดังกล่าวออกไปเพื่อสร้างถนนนั้นไม่ชอบด้วยกฎหมาย โจทก์และกรมศิลปากรได้เจรจาให้จำเลยทั้งสามเบี่ยงการสร้างถนนโดยไม่แตะต้องโบราณสถานดังกล่าวและไม่มี ความจำเป็นต้องเวนคืนที่ดินใหม่ แต่จำเลยทั้งสามไม่ยินยอมขอให้ศาลพิพากษาเพิกถอนคำสั่งของจำเลยทั้งสามที่ กท. 4000/12936 และคำสั่งที่ กท. 4000/12937 ลงวันที่ 23 กันยายน 2529 ทั้งสองฉบับเสีย ห้ามจำเลยทั้งสามเกี่ยวข้องครอบครอง รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างหรือกระทำการใด ๆ ในที่ดินโฉนดเลขที่ 2049 แขวงสี่พระยาเขตบางรัก กรุงเทพมหานคร ดังกล่าวของโจทก์

จำเลยทั้งสามให้การว่า การสร้างทางหลวงเทศบาลซึ่งต้องผ่านที่ดิน ที่ดินเพื่อทำการเวนคืนมาก่อนหลายปี และใน พ.ศ. 2526 กรุงเทพมหานคร ทำการสำรวจแนวเขตเพื่อเตรียมออกพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ดินเพื่อทำการเวนคืนมาก่อนหลายปีและใน พ.ศ. 2526 กรุงเทพมหานครได้ออกคำสั่งที่ 624/2526 แต่งตั้งคณะกรรมการเจรจาค่าทดแทนที่ดิน อาคารและสิ่งปลูกสร้างในแนวถนนโครงการเพื่อทำหน้าที่เจรจาทกลงจ่ายเงินทดแทนเบื้องต้นแล้ว และในพ.ศ. 2527 ก็ได้เริ่มจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินโดยการเจรจาทำความตกลงกับเจ้าของที่ดินและอาคารได้บางส่วน ต่อมาเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2528 ได้มีการตราพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนในท้องที่แขวงสี่พระยา และแขวงสุริยวงศ์ เขตบางรักกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 และตั้งให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นเจ้าหน้าที่เวนคืนอสังหาริมทรัพย์หลังจากนั้นกระทรวงมหาดไทยได้ออกประกาศกระทรวงมหาดไทย ฉบับลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2528 กำหนดให้ทางหลวงสายที่

ผ่านที่ดินและบ้านพิพาทนี้เป็นทางหลวงที่มีความจำเป็นต้องสร้างโดยเร่งด่วน ซึ่งทำให้จำเลยมีอำนาจตามข้อ 66 แห่งประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 295 ที่จะเข้าครอบครองอสังหาริมทรัพย์หรือถอนสิ่งปลูกสร้าง ขนย้ายทรัพย์สินเพื่อดำเนินการสร้างทางหลวง จำเลยที่ 3 ซึ่งได้รับมอบหมายจากจำเลยที่ 1 ในฐานะเจ้าหน้าที่เวนคืนอสังหาริมทรัพย์จึงได้มีหนังสือที่กท. 4000/12936 และที่ กท. 4000/12937 ลงวันที่ 23 กันยายน 2529 แจ้งกำหนดวันเข้าครอบครองอสังหาริมทรัพย์ให้โจทก์ทราบว่าจะเข้าครอบครองที่ดินและบ้านพิพาทในวันที่ 31 ตุลาคม 2529 หนังสือคำสั่งของจำเลยดังกล่าว จึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย นอกจากนั้นโจทก์ทราบโครงการสร้างทางหลวงสายนี้ และทราบว่าบริเวณที่ดินและบ้านเรือนทรงไทยของโจทก์อยู่ในแนวเขตจะถูกเวนคืนอยู่แล้ว แต่โจทก์ก็ได้เสนอขอขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานเป็นกรณีพิเศษโดยด่วนให้อธิบดีกรมศิลปากรออกประกาศเป็นโบราณสถาน แล้วอ้างอำนาจการขึ้นทะเบียนโบราณสถานของอธิบดีกรมศิลปากรมาเป็นเหตุฟ้องห้ามจำเลยเข้าเกี่ยวข้องครอบครองหรือกระทำการใด ๆ ในที่ดินและบ้านพิพาทนี้จึงเป็นการไม่ชอบ นอกจากนั้นเรือนทรงไทยของโจทก์สามารถที่จะรื้อถอนออกเป็นชิ้นส่วนเพื่อนำไปประกอบสร้างขึ้นใหม่ในที่ดินอื่นอีกได้โดยไม่เสียรูปทรงได้โดยง่าย การที่จะเบี่ยงเบนแนวถนนเพื่อหลีกเลี่ยงการรื้อถอนบ้านพิพาทของโจทก์นั้นยุ่งยากและต้องเสียค่าใช้จ่ายมากมาย เพราะหากมีการสร้างเบี่ยงเบนให้พ้นจากบ้านพิพาทของโจทก์แล้ว แนวทางหลวงที่จะสร้างขึ้นใหม่จะมีลักษณะเป็นแนวโค้งอันจะก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้โดยง่าย และไม่สวยงามและต้องเสียค่าใช้จ่ายในการสำรวจแนวเขตใหม่อีกด้วย โจทก์จึงไม่มีอำนาจฟ้องขอให้เพิกถอนคำสั่งของจำเลยที่ชอบด้วยกฎหมายดังกล่าวได้ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้องโจทก์

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่แขวงสีพระยา พ.ศ. 2528 และประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่ 295 ไม่ขัดแย้งกับพระราชบัญญัติโบราณสถานโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 เพียงแต่ตามสภาพของการเวนคืนที่ดินเพื่อทำถนนหรือทางสาธารณประโยชน์จำเป็นต้องรื้อถอนอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างที่ขวางถนนหรือทางสาธารณประโยชน์นั้น แม้อาคารหรือสิ่งปลูกสร้างที่ต้องรื้อจะเป็นโบราณสถาน วัด มัสยิด หรือปูชนียสถานที่คนเคารพนับถือก็ตามก็ต้องรื้อไปจึงจะสร้างสิ่งใหม่ขึ้นมาได้ การสร้างสิ่งใหม่หรือการทำถนนเพื่อสาธารณประโยชน์และการผังเมืองตามความจำเป็นเพื่อแก้ปัญหาความคับคั่งของการจราจรจึงทำได้โดยอาศัยอำนาจนิติบัญญัติ หรือกฎหมายที่บัญญัติขึ้นใหม่เพื่อการนั้น โดยมีวัตถุประสงค์แตกต่างไปจากพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 ซึ่งมีวัตถุประสงค์ที่จะคุ้มครองดูแลรักษา บำรุงและซ่อมแซมโบราณสถาน โบราณวัตถุและศิลปวัตถุกับปราสาทและลงโทษผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับการลักลอบ ขุดค้นและทำลายโบราณสถานลักลอบ นำหรือส่งโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุที่มีคุณค่าทางศิลป ประวัติศาสตร์ หรือโบราณคดีออกนอกราชอาณาจักรเป็นสำคัญ พระราชกฤษฎีกาและประกาศของคณะปฏิวัติดังกล่าวจึงมิได้มีความประสงค์จะลบล้างบทบัญญัติตามพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 แต่อย่างใด ทั้งการที่จำเลยที่ 1 และที่ 2 เวนคืนที่ดินพิพาทก็โดยอาศัยอำนาจตามพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนในท้องที่แขวงสีพระยา พ.ศ. 2528 ซึ่งออกเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2528 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2528 และมีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 8

สิงหาคม 2528 อันเป็นวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาดังกล่าว ทั้งนี้ตาม มาตรา 2 แห่งพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ ซึ่งเป็นวันก่อนที่อธิบดีกรมศิลปากร ประกาศ ขึ้นทะเบียนบ้านพิพาทเป็นโบราณสถานเรือนทรงไทยเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2528 การเวนคืนที่ดินพิพาทของจำเลยทั้งสองจึงเป็นการกระทำตามหน้าที่ที่กฎหมายให้อำนาจไว้ก่อนแล้วโดยชอบ ส่วนปัญหาว่าจำเลยทั้งสามมีอำนาจเข้าครอบครองที่ดิน และบ้านพิพาทได้หรือไม่ เพียงใดนั้น ตามประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่ 295 ข้อ 63 บัญญัติว่า "เมื่อมีความจำเป็นที่จะต้องได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์เพื่อสร้างหรือขยายทางหลวง...ให้ดำเนินการเวนคืนตามกฎหมายว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์...." ข้อ 65 บัญญัติว่า "ในระหว่างกำหนดเวลาที่พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนใช้บังคับ ให้เจ้าหน้าที่เวนคืนอสังหาริมทรัพย์มีอำนาจภายในเขตตามแผนที่ดังต่อไปนี้ (1) เข้าไปทำการอันจำเป็นเพื่อการสำรวจหรือตรวจสอบวัตถุสำหรับใช้งานทางจนกว่าจะเสร็จ (2) กำหนดเขตที่ดินที่ประสงค์จะเวนคืน และแนวเขตของกิจการซึ่งประสงค์จะกระทำบนที่ดินนั้น..." ข้อ 66 วรรคแรก บัญญัติว่า "ในกรณีที่ให้มีพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในบริเวณที่ที่จะเวนคืนใช้บังคับและรัฐมนตรีได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษากำหนดทางหลวงที่มีความจำเป็นต้องสร้างโดยเร่งด่วนแล้ว ให้เจ้าหน้าที่เวนคืนอสังหาริมทรัพย์...มีอำนาจเข้าครอบครองอสังหาริมทรัพย์ รื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง ขนย้ายทรัพย์สินและดำเนินการสร้างทางหลวงหรือดำเนินกิจการใด ๆ เกี่ยวกับการสร้างทางหลวงในอสังหาริมทรัพย์นั้น ๆ ได้" ข้อ 67 วรรคแรกบัญญัติว่า "....ให้เจ้าหน้าที่เวนคืนอสังหาริมทรัพย์...ชำระค่าทดแทนตามความเป็นธรรมในส่วนที่ได้เข้าครอบครองอสังหาริมทรัพย์รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างหรือขนย้ายทรัพย์สินให้แก่เจ้าของหรือผู้ครอบครองอสังหาริมทรัพย์นั้น..." และข้อ 67 วรรคท้าย บัญญัติว่า "การที่เจ้าของหรือผู้ครอบครองอสังหาริมทรัพย์ฟ้องคดียังศาล...ไม่เป็นเหตุให้การครอบครองอสังหาริมทรัพย์การรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างหรือการขนย้ายทรัพย์สินต้องสะดุดหยุดลง" เห็นว่า เมื่อมีพระราชกฤษฎีกา กำหนดเขตที่ดิน

ในบริเวณที่ที่จะเวนคืนในท้องที่แขวงสี่พระยาฯ พ.ศ. 2528 ใช้บังคับ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษากำหนดทางหลวงที่มีความจำเป็นต้องสร้างโดยเร่งด่วนแล้ว เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2528 ซึ่งตามบทกฎหมายดังกล่าวนี้ให้อำนาจเจ้าหน้าที่เวนคืนอสังหาริมทรัพย์เมื่อชำระค่าทดแทนแล้ว มีอำนาจเข้าครอบครองบ้านพิพาทและรื้อถอนบ้านพิพาทได้ เมื่อปรากฏว่ามีการแต่งตั้งคณะกรรมการเจรจาที่ดินอาคาร และสิ่งปลูกสร้างในแนวถนนโครงการจากถนนสี่พระยาถึงถนนสุรวงศ์ตามคำสั่งกรุงเทพมหานครที่ 624/2526 จัดทำแผนที่กำหนดแนวเขตที่ดินที่เวนคืน แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาทำความเข้าใจเรื่องค่าทดแทนตามคำสั่งกระทรวงมหาดไทยที่ 484/2528 กับได้กำหนดค่าทดแทนสำหรับที่ดินและบ้านพิพาท และแจ้งกำหนดวันเข้าครอบครองที่ดินและบ้านพิพาทให้โจทก์ทราบแล้ว จำเลยทั้งสามจึงมีสิทธิและอำนาจที่จะเข้าครอบครองและดำเนินการในอสังหาริมทรัพย์ของโจทก์ได้ ที่โจทก์ฎีกาว่า ตามหนังสือของจำเลยทั้งสาม เอกสารหมายเลข 6 และ 7 จำเลยทั้งสามไม่ได้ปฏิบัติตามประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่ 295 ข้อ 63 โดยหนังสือดังกล่าวไม่ได้แจ้งขอชำระค่าทดแทนให้โจทก์ หรือได้วางเงินค่าทดแทนที่ศาล จำเลยทั้งสามต้องชำระค่าทดแทนที่ดินให้โจทก์ก่อน หากตกลงกันไม่ได้หรือโจทก์ไม่ยอมรับจำเลยทั้งสามต้องนำเงินค่าทดแทนไปวางศาลก่อนจึงจะเข้าครอบครองที่ดินพิพาทได้ จำเลยบอกเพียงว่าโจทก์จะไปเรียกร้องค่าทดแทนได้ที่กองรังวัดที่ดินและที่สาธารณะ สำนักงานโยธา ศาลว่าการกรุงเทพมหานครชั้น 3 นั้น ปรากฏว่าคณะกรรมการดำเนินการตัดถนนทางหลวงเทศบาลตามพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนในท้องที่แขวงสี่พระยาฯ พ.ศ. 2528 ได้กำหนดค่าทดแทนที่ดินของโจทก์ที่ถูกเวนคืนแล้วตามรายงานการประชุมเอกสารหมายเลข 8 ซึ่งต่อมาไม่ปรากฏว่าโจทก์ได้ไปทำความเข้าใจเรื่องค่าทดแทนกับจำเลยที่ 1 และที่ 2 กรณีเป็นเรื่องที่ยังไม่ได้มีการตกลงกันในเรื่องค่าทดแทนจำเลยทั้งสามจึงไม่มีหน้าที่ต้องนำเงินค่าทดแทนไปวางศาลส่วนที่โจทก์ฎีกาว่า การที่รัฐออก

พระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 แสดงให้เห็นว่ารัฐมีเจตจำนงและประสงค์จะรักษามรดกทางวัฒนธรรมของชาติไว้คู่บ้านคู่เมืองตลอดไป จำเลยทั้งสามไม่ได้ใส่ใจต่อเจตนารมณ์ของรัฐเลย ทั้งอธิบดีกรมศิลปากรและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้มีหนังสือถึงจำเลยที่ 2 และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยตามเอกสารหมายเลข จ.16 และ จ.21 ขอให้เบี่ยงเบนถนนออกไปจากบ้านพิพาทเพียง 3 เมตร แต่จำเลยทั้งสามก็ไม่เอื้อต่อการรักษามรดกทางวัฒนธรรมของชาตินั้น ข้อนี้ศาลฎีกาได้วินิจฉัยไว้แล้วว่า จำเลยที่ 1 และที่ 2 ได้ใช้อำนาจเวนคืนที่ดินพิพาทและกำหนดแนวทางหลวงที่สร้างไว้ตามกฎหมายก่อนที่จะกรมศิลปากรจะได้ประกาศขึ้นทะเบียนบ้านพิพาทเป็นโบราณสถานเรือนทรงไทย ทั้งได้มีการตั้งคณะกรรมการเจรจาค่าทดแทนที่ดินอาคาร และสิ่งปลูกสร้างในแนวถนนที่จะสร้างไว้แล้ว หากต้องสร้างถนนเบี่ยงเบนออกไปจากบ้านพิพาท ก็ต้องมีการเวนคืนที่ดินของผู้อื่นเพิ่มขึ้นจากเดิมย่อมทำให้เกิดความเดือดร้อนแก่เจ้าของที่ดินผู้อื่นที่ไม่ทราบมาก่อนว่าที่ดินจะต้องถูกเวนคืน และจำต้องเสียค่าใช้จ่ายในการสำรวจแนวถนนใหม่ประกอบกับหากต้องสร้างถนนเบี่ยงเบนไป ถนนตรงบริเวณนั้นจะเป็นทางโค้ง อาจก่อให้เกิดอันตรายแก่ผู้ใช้รถใช้ถนนและเกิดความไม่คล่องตัวของการจราจรได้ นอกจากนี้ยังปรากฏจากคำเบิกความของนายสุวิชัย รัตติมิฎติ รองอธิบดีกรมศิลปากร พยานโจทก์เองว่าบ้านพิพาทสามารถถอดแยกเป็นส่วนต่าง ๆ และนำไปประกอบเป็นรูปทรงเดิมได้ ดังนั้น การที่จำเลยที่ 1 และที่ 2 ไม่ยอมสร้างทางเบี่ยงเบนออกไปจากบ้านพิพาท จึงเป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยใช้ดุลพินิจตามอำนาจที่กฎหมายให้ไว้โดยชอบแล้ว"

พิพากษายืน

(ไมตรี กลั่นนุรักษ์-สุรินทร์ นาควิเชียร-สุวรรณ ตระการพันธุ์)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ